

מסורת הש"ם

(א) [לעיל כט:]; (ב) [לעיל כח:]; (ג) [לעיל ו:]; (ד) [מספח: פ"ב]; (ה) ס"א רבינא וכן הוא בר"ף ויחדו: רשב"א, ו לקמן פ"א: ב"מ ק"ח: [תוספ': ב"מ פ"א]; ו לקמן סב: [וע"ש ואולי ביימא הוא ו"ל והתנא ועי' ב"מ ק"ח:]; ח) [לעיל כט:]; ט) [לעיל כח:]; י) ס"א ולגי כותל בריא חייב בעל הכותל משום דשני למסמך כותל בריא, ו לקמן סב: ב"מ:]

הגהות הב"ח

(א) גמ' אצל מלמנא פטור מי"ט פטור: (ב) רש"י ד"ה מהו דמינא וכו' ויטולן קו"טו"ו. י"ב ס"א ולגבי כותל בריא חייב בעל הכותל משום דשני למסמך כותל בריא:

גליון הש"ם

נבדא אמר רבינא זאת אוסרת. ענין זה לקמן דף ג ע"ב:

מוסף רש"י

המצניע את הקרין ואת הזכוכית. ברה"ר (דע"ל כס:). והגדר את גדרו בקרצים. שפשה גדר של קרצים, דמשת גדר של אגנים ודמית דמתי (משל כד) וגדר אגניו נהרסא (דע"ל כס:). וגדר. אגנים, שגלס לה"ר כ"ו. (שם). אבל הוא עצמו. החק הוא עצמו (דע"ל כח:). קרקע עולם. שאלן לו בגלס (שם). כל אלו שאמרו. וקשצי' ואולי להו אלו הפומקס צינותים וגורסם מערותים, כלומר כל אלו שאמרו חכמים שיש להן רשות להטילן במוקין לה"ר ואלו הן פותקין ביבותיהן. פומחין צינותיהן המקלסם שופטין, שגפסין מתהיין לה"ר, וגורפין מערותיהן. ומשליקן זגלין לה"ר (דע"ל ו:). בימות החמה אין להם רשות. מפני שהרמז נהא והוא מקלגל, ובימות הגשמים. שהרמזות מלכלכות, י' להס רשות (שם). ואע"פ שברישות. צ"ד משליקין, אם היו חייבים (שם). ההופך את הגלגל. זגל המופקד ברה"ר והספי ממקום למקום (דע"ל כס:). חייב בגוק. דקיימא כהנהה וממוטו הוא (שם). כל שלשים יום. שלשים יום רשאי להניחם שם (דקמן א): מלשלים לשלסם חור וטובו כדי שיהא נשק יפה (ב"מ ק"ח:). בנר חנוכה פטור. מני כנרשות פקוס מלוא הניחה שם (שבת כ:). גבי הניח מוני נרו ממחן ועבר גמל טעון פשתן ודלקה בנר והטלק את הצירה (ב"מ ק"ח:). מאי לאו משום דשות ב"ד.

אלמא כל מדי' דיהבו לוי כנר רשותא אם היוק פטור (שם).

כל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברשות הרבים. כל אומן

משום ר' ישמעאל. שני דברים אינן צרשותו כו"ס: לא יהא אלא כרפשו. המשליך וצלו ברה"ר מי לא מייחייב כי לא הפקירו ה"נ רפשו הוא דלזקיה שנתערבו המים והעפר ונעשה טיט ושלז הוא מדמוקי לה צטינוף כלים מכלל דלא אפקריה דהא צור לא חייב צו כלים: **מי סברת דלא תמו מיא.**

אלא נתכנסו ונעשו רפש: **נדסמו מיא.** ונצלטו קמיירי ואין כאן רפש: **וסרתי למא** לי. לאשמעינן צממתינן טינוף כלים והא תנינא לעיל [כח:] נשברה כדו ברה"ר והוחלק אחד צמים ואוקמה רבש) נמי כדלא הפקירן וצטינוף כלים: **והדא צימוס הגשמים.**

ואינטריך לאשמעינן דאע"ג צדרשות קעצדי אם היוקן חייב לשלם: **כל אלו שאמרו.** חכמים מותרין לקלקל ברה"ר ואלו הן פומחין צינותיהן לקלם שופטין שלהם ברה"ר כו'. ציב צינור המקלם שופטין של מי תשמיש הבית לה"ר: **כזוסל רעוע.** דה"ל למלניע לאסוקי אדעמיה שכותל זה עומד לסותרו': **וחייב בעל הכוסל.** דה"ל לאצניעיהו: **כדליו של חצירו.** כסוי צור של חצירו: **חייב בעל כדו.** כדאמרינן צמלניע קו"טו"ו

דהיינו צור ככותל רעוע של חצירו וסתר זה את כותלו דחייב המלניע והכא נמי איצעי ליה לאסוקי אדעמיה שזה יטול את דליו: **פשטא.** היא היא ומאי אשמעינן רבינא: **מהו דסימא.** לא דמי דהתם משום הכי ליכא לחיוביה לבעל כותל דלא הוי ידע ליה למלניע דלודעיה שיכא ויטול קו"טו"ו (ו) אצל בעל הדלי דידע לבעל הצור איצעי ליה לאודעיה שהוא נוטל את דליו אשמעינן רבינא דלאו היינו טעמא: **דגלגל.** מידקל: **בתני' לונגלים.** שירקבו התנן והקס ונעשים זגל לזגל שדות וכרמים: **כל המקלקלין ברה"ר.** רבן שמעון בן גמליאל שמעיה לת"ק דלא קנים אלא שצחא אצל גופא לא כדקמני כצרימא בגמרא [ע"ג] ואחא רבן שמעון בן גמליאל למימר דגוף נמי כל הקודם צו זכה. לישנא אחרינא כל המקלקלין ואפי' עושין צרשות: **גמ' כל שלשים יום.** רשאי להניחן שם **על מנח בן כו'.** שלא יהו מקפידין על כך: **בנר חנוכה פטור.** צ) צפרק הכוסם לאן לדיר דקמני גמל שהיה טעון פשתן: **מאי לאו משום דכרשום צ"ה.** הניח צחון משום פקסומי ינסא פטור: ה"ג **דמינא רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור: מפני שהוא רשום מלוא.** כלומר משום רשות צ"ד דמלוא מיפטור אצל צרשות צ"ד דלאו מלוא חייב: **מוסרין לקלקל.** כגון פותקין צינותיהן וגורפין מערות:

^{מצנו}

משום רשות בית דין לא משום רשות חצרות דתניא רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצוה ת"ש יכל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברשות הרבים אמר רב נחמן מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ורבי יהודה פוטר

המניח פרק שלישי בבא קמא

לא יהא אלא ברפשו. הא דלא דייק הכי לעיל (דף כח.)

אחד צמים משום דהתם לא איירי כששפכם כזווה אצל הכא תנא השופך משמע ששפכם כזווה צמקוס שנעשין רפש וטיט א"נ צרישא קמני הוחלקו משמע

הכא קמני חוק משמע צמים עצמן החוק: **בדרתמו מיא.** פירוש צממו מיא נמי איירי וינחא ליה לאוקמי צין תמו צין לא תמו ודוקא ככלים מלאוקמי דוקא צלא תמו וצין ככלים וצין צעמזו וא"ת ואי תמו מיא סתמא מפקר להו והוי צור ופטור צו הכלים וי"ל דלא תמו כל כך שלא יהא עדיין ראויין לשוס דצר ואי הוה גרס איפכא הוה ניחא מי סברת דתמו מיא ונכנסו צעפר ונעשה טיט לא דלא תמו מיא שהמים זלולים עדיין דמסתמא לא אפקריניהו: **וחייב בע"א הכותל.** וא"ת כותל רעוע נמי איצעי ליה לאסוקי אדעמיה שמה הלניעם שם כשהיתה צריא וי"ל דמ"מ ראוי המלניע להתחייב כיון שפשע ואין צריך להעמיד צרעוע מעיקרו: **שלא יעקב המחרישה.** צירושלה מפרש כדי שלא תעלה המחרישה: **אפילו תימא רבי יהודה כו'.** וא"ת והא מתני' קמני כל הקודם צהן זכה וי"ל דכל הקודם צהן לאחר שלשים יוס זכה ותימא למאי דס"ד דמתמינן צשעת הולאת זבלים תקשה ליה דרשב"ג אדרשב"ג דקמני צממתי' דחייב לשלם וצהצית והעלייה (צ"מ דף ק"ח:) תנא רשב"ג אומר אף מתקן מלאכתו כל שלשים יוס ודייק מינה בגמ' דס"ל כל מקום שנחנו חכמים רשות להניח והיוק פטור מלשלם ולפי לשון אחר שפירש צקונטרס דרשב"ג פליג את"ק וס"ל דאפילו לרב ותרתי למאי לי. פי' הניח צרשות חייבין לשלם קשה אפי' לפי המסקנא ושמה אין הענינים שזין אע"ג דצשמעמין דהתם כיל להו צהדי הדדי:

מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ור' יהודה היא. מימה דלא משני הכי צהצית והעלייה (צ"מ ק"ח: ושם) דקמני המוציא וצלו לרה"ר המוציא מוציא והמוצל מוצל כו' ואם הוציא משלם מה שהיוק וקאמר בגמרא מתני' דלא כר' יהודה וי"ל דהתם כי יעמיד מתני' נמי שלא צשעת הולאת וצלים אחיא דלא כר' יהודה דהא שרי להוציא ע"מ לזגל לאלתר ואפי' הכי קמני שמשלם מה שהיוק אלמא דצצר שיש לו רשות משלם מה שהיוק ולרבי יהודה משמע דלא משלם מדקאמרי שעל מנת שזיוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ אפי' תימא רבי יהודה מודה רבי יהודה שאם היוק משלם מה שהיוק ו'והתנן רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשות מאי לאו

ברליו שלחבירו ובא בעל הדלי ונטל דליו חייב בעל הבור. פשיטא היא היא, מהו דתימ' בכותל מאי טעמ' פטור דלא הוה ידע ליה לבעל הקין לאודועי הא אנא סתר כותלי טול קוצין והצניעם. אבל גבי דלי דידע ליה לבעל הבור איבעי ליה לאודועי, קמ"ל דכיון דשקיל דידהי לא חייש לבורא דחבריה. ת"ר **חסידים הראשונים** היו כו'. רב ששת שדי להו לקוצין וכיוצא בהן, לנורא וקלי להו. מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דנוזיקין. דתי' חסדין הראשונים

היוק חייבין לשלם. פסי', אסור לאדם להניחות מן העולם הזה בלא ברכה וכיוצא בו. מתני'. המוצא הבנו בעל הכותל. דיוק רבינא כר' יהודה פוטר. ולית היל' כר' יהודה גורסי' בסוף

עין משפט ונר מצוה

בז א מיי' פ"ג מהל' מוקי ממון הל' י' סמג עשין סח טושי"ע ח"מ סי' ח'ב סעף ה':

בח ב מיי' שם הל' כ סמג שס טושי"ע ח"מ סי' ח'ב סעף א':

בב ג מיי' שם הל' י' עשין בהשגות ובמ"מ סמג שס טושי"ע ח"מ סי' ח'ב סעף ה' ודלה כר' וקע"ש:

ב ד ה מיי' שם הל' כ סמג שס טושי"ע ח"מ סי' ח'ב סעף א':

לא ו ז מיי' שם הל' כא טושי"ע שס סעף ב':

לב ח מיי' שס סעף ב' הלכה ט סמג עשין שס טושי"ע ח"מ סי' ח'י סעף טו:

לז י ב מיי' שס פ"ג הלכה כב סמג שס טושי"ע ח"מ סי' ח'ב סעף ג':

לח יב מיי' שם הל' טו טושי"ע שס סעף ב':

לד ל מיי' שם הל' יד סמג שס טושי"ע ח"מ סי' ח'י סעף א':

לה מ ג מיי' שם הל' טו טושי"ע שס סעף ב':

רבינו חננאל

משום ר' ישמעל רביה קאמ', וליה לא סבידא ליה. וקיימ' לן כר' ישמעל. מתני'. השופך את המים לרשות הרבי' והחוק בהן אחר חייב. אמ' רב הונא אמ' רב לא שנו חייב אלא שנטנפו כליו במים, אבל הוא עצמו פטור. מאי טעמ', קרקע עולם וקרקע, ומקשי' אדרב לא יהא אלא בריפשו, פי' מלשון ויגרשו מימיו רפש וטיט. וכו' המטיל חבירו ברפש והחוק גופו פטור. ופריך בדרתמו מיא, דלאו בריפשו החוק. ואקשי' לרב ותרתי למאי לי. פי' הניח ונחבירה כדו ברשות הרבי' והוחלק אחר במים כו', ואמי' רב יהודה אמ' רב לא שנו אלא שנטנפו כליו. ופריך, חדא בימות החמה וחדא בימות הגשמים. כלומ' בין בימות החמה בין בימות הגשמים חייב ופטור בגופו, דתניא כל אלו שאמרו פותקין ביבותיהן וגורפין מערותיהן אין להן רשות, בימות הגשמים אע"פ שיש להן רשות אם היוק חייבין לשלם. פסי', המצניע את הקרין כו'. אוקימנא במסריח, אבל במצמצם פטור כו'. ת"ר המצניע פטור כו'. ת"ר המצניע קוציו וחוביותיו בתוך כותלו שלחבירו ובא בעל הכותל וסתר, חייב המצניע. אמר ר' יוחנן לא שנו אלא בכותל רעוע, אבל בכותל בריא פטור המצניע וחייב בעל הכותל. דיוק רבינא מינה כשם שהמצניע קוציו בכותל חבירון ובא בעל הכותל וסתר כותלו ונגלו הקוצים והיוקין חייב המצניע, כך המכסה בורו

ל.

לא יהא אלא ברפשו. הא דלא דייק הכי לעיל (דף כח.)

אחד צמים משום דהתם לא איירי כששפכם כזווה אצל הכא תנא השופך משמע ששפכם כזווה צמקוס שנעשין רפש וטיט א"נ צרישא קמני הוחלקו משמע

הכא קמני חוק משמע צמים עצמן החוק: **בדרתמו מיא.** פירוש צממו מיא נמי איירי וינחא ליה לאוקמי צין תמו צין לא תמו ודוקא ככלים מלאוקמי דוקא צלא תמו וצין ככלים וצין צעמזו וא"ת ואי תמו מיא סתמא מפקר להו והוי צור ופטור צו הכלים וי"ל דלא תמו כל כך שלא יהא עדיין ראויין לשוס דצר ואי הוה גרס איפכא הוה ניחא מי סברת דתמו מיא ונכנסו צעפר ונעשה טיט לא דלא תמו מיא שהמים זלולים עדיין דמסתמא לא אפקריניהו: **וחייב בע"א הכותל.** וא"ת כותל רעוע נמי איצעי ליה לאסוקי אדעמיה שמה הלניעם שם כשהיתה צריא וי"ל דמ"מ ראוי המלניע להתחייב כיון שפשע ואין צריך להעמיד צרעוע מעיקרו: **שלא יעקב המחרישה.** צירושלה מפרש כדי שלא תעלה המחרישה: **אפילו תימא רבי יהודה כו'.** וא"ת והא מתני' קמני כל הקודם צהן זכה וי"ל דכל הקודם צהן לאחר שלשים יוס זכה ותימא למאי דס"ד דמתמינן צשעת הולאת זבלים תקשה ליה דרשב"ג אדרשב"ג דקמני צממתי' דחייב לשלם וצהצית והעלייה (צ"מ דף ק"ח:) תנא רשב"ג אומר אף מתקן מלאכתו כל שלשים יוס ודייק מינה בגמ' דס"ל כל מקום שנחנו חכמים רשות להניח והיוק פטור מלשלם ולפי לשון אחר שפירש צקונטרס דרשב"ג פליג את"ק וס"ל דאפילו לרב ותרתי למאי לי. פי' הניח צרשות חייבין לשלם קשה אפי' לפי המסקנא ושמה אין הענינים שזין אע"ג דצשמעמין דהתם כיל להו צהדי הדדי:

מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ור' יהודה היא. מימה דלא משני הכי צהצית והעלייה (צ"מ ק"ח: ושם) דקמני המוציא וצלו לרה"ר המוציא מוציא והמוצל מוצל כו' ואם הוציא משלם מה שהיוק וקאמר בגמרא מתני' דלא כר' יהודה וי"ל דהתם כי יעמיד מתני' נמי שלא צשעת הולאת וצלים אחיא דלא כר' יהודה דהא שרי להוציא ע"מ לזגל לאלתר ואפי' הכי קמני שמשלם מה שהיוק אלמא דצצר שיש לו רשות משלם מה שהיוק ולרבי יהודה משמע דלא משלם מדקאמרי שעל מנת שזיוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ אפי' תימא רבי יהודה מודה רבי יהודה שאם היוק משלם מה שהיוק ו'והתנן רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשות מאי לאו

ברליו שלחבירו ובא בעל הדלי ונטל דליו חייב בעל הבור. פשיטא היא היא, מהו דתימ' בכותל מאי טעמ' פטור דלא הוה ידע ליה לבעל הקין לאודועי הא אנא סתר כותלי טול קוצין והצניעם. אבל גבי דלי דידע ליה לבעל הבור איבעי ליה לאודועי, קמ"ל דכיון דשקיל דידהי לא חייש לבורא דחבריה. ת"ר **חסידים הראשונים** היו כו'. רב ששת שדי להו לקוצין וכיוצא בהן, לנורא וקלי להו. מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דנוזיקין. דתי' חסדין הראשונים

היוק חייבין לשלם. פסי', אסור לאדם להניחות מן העולם הזה בלא ברכה וכיוצא בו. מתני'. המוצא הבנו בעל הכותל. דיוק רבינא כר' יהודה פוטר. ולית היל' כר' יהודה גורסי' בסוף שזיוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ אפי' תימא רבי יהודה מודה רבי יהודה שאם היוק משלם מה שהיוק ו'והתנן רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשות מאי לאו משום רשות בית דין לא משום רשות חצרות דתניא רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצוה ת"ש יכל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברשות הרבים אמר רב נחמן מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ורבי יהודה פוטר

שלא יעטרך לשלם:

^{מצנו}

משום רשות בית דין לא משום רשות חצרות דתניא רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצוה ת"ש יכל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברשות הרבים אמר רב נחמן מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ורבי יהודה פוטר

ברליו שלחבירו ובא בעל הדלי ונטל דליו חייב בעל הבור. פשיטא היא היא, מהו דתימ' בכותל מאי טעמ' פטור דלא הוה ידע ליה לבעל הקין לאודועי הא אנא סתר כותלי טול קוצין והצניעם. אבל גבי דלי דידע ליה לבעל הבור איבעי ליה לאודועי, קמ"ל דכיון דשקיל דידהי לא חייש לבורא דחבריה. ת"ר **חסידים הראשונים** היו כו'. רב ששת שדי להו לקוצין וכיוצא בהן, לנורא וקלי להו. מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דנוזיקין. דתי' חסדין הראשונים

היוק חייבין לשלם. פסי', אסור לאדם להניחות מן העולם הזה בלא ברכה וכיוצא בו. מתני'. המוצא הבנו בעל הכותל. דיוק רבינא כר' יהודה פוטר. ולית היל' כר' יהודה גורסי' בסוף שזיוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ אפי' תימא רבי יהודה מודה רבי יהודה שאם היוק משלם מה שהיוק ו'והתנן רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשות מאי לאו משום רשות בית דין לא משום רשות חצרות דתניא רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצוה ת"ש יכל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברשות הרבים אמר רב נחמן מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ורבי יהודה פוטר

ברליו שלחבירו ובא בעל הדלי ונטל דליו חייב בעל הבור. פשיטא היא היא, מהו דתימ' בכותל מאי טעמ' פטור דלא הוה ידע ליה לבעל הקין לאודועי הא אנא סתר כותלי טול קוצין והצניעם. אבל גבי דלי דידע ליה לבעל הבור איבעי ליה לאודועי, קמ"ל דכיון דשקיל דידהי לא חייש לבורא דחבריה. ת"ר **חסידים הראשונים** היו כו'. רב ששת שדי להו לקוצין וכיוצא בהן, לנורא וקלי להו. מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דנוזיקין. דתי' חסדין הראשונים

היוק חייבין לשלם. פסי', אסור לאדם להניחות מן העולם הזה בלא ברכה וכיוצא בו. מתני'. המוצא הבנו בעל הכותל. דיוק רבינא כר' יהודה פוטר. ולית היל' כר' יהודה גורסי' בסוף שזיוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ אפי' תימא רבי יהודה מודה רבי יהודה שאם היוק משלם מה שהיוק ו'והתנן רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשות מאי לאו משום רשות בית דין לא משום רשות חצרות דתניא רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצוה ת"ש יכל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברשות הרבים אמר רב נחמן מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ורבי יהודה פוטר

ברליו שלחבירו ובא בעל הדלי ונטל דליו חייב בעל הבור. פשיטא היא היא, מהו דתימ' בכותל מאי טעמ' פטור דלא הוה ידע ליה לבעל הקין לאודועי הא אנא סתר כותלי טול קוצין והצניעם. אבל גבי דלי דידע ליה לבעל הבור איבעי ליה לאודועי, קמ"ל דכיון דשקיל דידהי לא חייש לבורא דחבריה. ת"ר **חסידים הראשונים** היו כו'. רב ששת שדי להו לקוצין וכיוצא בהן, לנורא וקלי להו. מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דנוזיקין. דתי' חסדין הראשונים

היוק חייבין לשלם. פסי', אסור לאדם להניחות מן העולם הזה בלא ברכה וכיוצא בו. מתני'. המוצא הבנו בעל הכותל. דיוק רבינא כר' יהודה פוטר. ולית היל' כר' יהודה גורסי' בסוף שזיוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ אפי' תימא רבי יהודה מודה רבי יהודה שאם היוק משלם מה שהיוק ו'והתנן רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשות מאי לאו משום רשות בית דין לא משום רשות חצרות דתניא רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצוה ת"ש יכל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברשות הרבים אמר רב נחמן מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ורבי יהודה פוטר

ברליו שלחבירו ובא בעל הדלי ונטל דליו חייב בעל הבור. פשיטא היא היא, מהו דתימ' בכותל מאי טעמ' פטור דלא הוה ידע ליה לבעל הקין לאודועי הא אנא סתר כותלי טול קוצין והצניעם. אבל גבי דלי דידע ליה לבעל הבור איבעי ליה לאודועי, קמ"ל דכיון דשקיל דידהי לא חייש לבורא דחבריה. ת"ר **חסידים הראשונים** היו כו'. רב ששת שדי להו לקוצין וכיוצא בהן, לנורא וקלי להו. מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דנוזיקין. דתי' חסדין הראשונים

היוק חייבין לשלם. פסי', אסור לאדם להניחות מן העולם הזה בלא ברכה וכיוצא בו. מתני'. המוצא הבנו בעל הכותל. דיוק רבינא כר' יהודה פוטר. ולית היל' כר' יהודה גורסי' בסוף שזיוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ אפי' תימא רבי יהודה מודה רבי יהודה שאם היוק משלם מה שהיוק ו'והתנן רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשות מאי לאו משום רשות בית דין לא משום רשות חצרות דתניא רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצוה ת"ש יכל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברשות הרבים אמר רב נחמן מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ורבי יהודה פוטר

ברליו שלחבירו ובא בעל הדלי ונטל דליו חייב בעל הבור. פשיטא היא היא, מהו דתימ' בכותל מאי טעמ' פטור דלא הוה ידע ליה לבעל הקין לאודועי הא אנא סתר כותלי טול קוצין והצניעם. אבל גבי דלי דידע ליה לבעל הבור איבעי ליה לאודועי, קמ"ל דכיון דשקיל דידהי לא חייש לבורא דחבריה. ת"ר **חסידים הראשונים** היו כו'. רב ששת שדי להו לקוצין וכיוצא בהן, לנורא וקלי להו. מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דנוזיקין. דתי' חסדין הראשונים

היוק חייבין לשלם. פסי', אסור לאדם להניחות מן העולם הזה בלא ברכה וכיוצא בו. מתני'. המוצא הבנו בעל הכותל. דיוק רבינא כר' יהודה פוטר. ולית היל' כר' יהודה גורסי' בסוף שזיוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ אפי' תימא רבי יהודה מודה רבי יהודה שאם היוק משלם מה שהיוק ו'והתנן רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשות מאי לאו משום רשות בית דין לא משום רשות חצרות דתניא רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצוה ת"ש יכל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברשות הרבים אמר רב נחמן מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ורבי יהודה פוטר

ברליו שלחבירו ובא בעל הדלי ונטל דליו חייב בעל הבור. פשיטא היא היא, מהו דתימ' בכותל מאי טעמ' פטור דלא הוה ידע ליה לבעל הקין לאודועי הא אנא סתר כותלי טול קוצין והצניעם. אבל גבי דלי דידע ליה לבעל הבור איבעי ליה לאודועי, קמ"ל דכיון דשקיל דידהי לא חייש לבורא דחבריה. ת"ר **חסידים הראשונים** היו כו'. רב ששת שדי להו לקוצין וכיוצא בהן, לנורא וקלי להו. מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דנוזיקין. דתי' חסדין הראשונים

היוק חייבין לשלם. פסי', אסור לאדם להניחות מן העולם הזה בלא ברכה וכיוצא בו. מתני'. המוצא הבנו בעל הכותל. דיוק רבינא כר' יהודה פוטר. ולית היל' כר' יהודה גורסי' בסוף שזיוף ברגלי אדם וברגלי בהמה שעל מנת כן הנחיל יהושע את הארץ אפי' תימא רבי יהודה מודה רבי יהודה שאם היוק משלם מה שהיוק ו'והתנן רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא ברשות מאי לאו משום רשות בית דין לא משום רשות חצרות דתניא רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור מפני שהוא רשות מצוה ת"ש יכל אלו שאמרו מותרין לקלקל ברשות הרבים אמר רב נחמן מתני' שלא בשעת הוצאת זבלים ורבי יהודה פוטר

ברליו שלחבירו ובא בעל הדלי ונטל דליו חייב בעל הבור. פשיטא היא היא, מהו דתימ' בכותל מאי טעמ' פטור דלא הוה ידע ליה לבעל הקין לאודועי הא אנא סתר כותלי טול קוצין והצניעם. אבל גבי דלי דידע ליה לבעל הבור איבעי ליה לאודועי, קמ"ל דכיון דשקיל דידהי לא חייש לבורא דחבריה. ת"ר **חסידים הראשונים** היו כו'. רב ששת שדי להו לקוצין וכיוצא בהן, לנורא וקלי להו. מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דנוזיקין. דתי' חסדין הראשונים